

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4028/2530

บริษัทอเมริกันอินเตอร์เนชชั่นแนล
แอสชัวร์นส์ จำกัด

องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์

กัต ๔.
ณที่
(ร.ส.พ.).

ความเห็นของพนักงานสอบสวนที่วินิจฉัยว่าเหตุเกิดขึ้น เป็นการสุจริตนั้น ไม่ใช่ข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏใน คำพิพากษาคดีส่วนอาญา จึงไม่ต้องด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๖ ในการพิพากษาคดีส่วนแพ่ง ศาลไม่จำเป็นต้องถือข้อเท็จจริงตามความเห็นของพนักงานสอบสวน.

โจทก์ฟ้องในฐานเป็นผู้รับช่วงสิทธิตามสัญญาประกันภัย ขอให้บังคับจำเลย ชำระค่าเสียหายพร้อมทั้งดอกเบี้ยให้โจทก์

จำเลยให้การต่อสู้หลายประการ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงินจำนวน ๑,๒๒๐,๗๒๙ บาทพร้อม ดอกเบี้ย อัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีนับแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๒๕ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า สำหรับความเห็นของพนักงานสอบสวน ที่วินิจฉัยว่า ได้เกิดอุบัติเหตุ ยางล้อหน้าทางด้าน ซ้ายของรถยนต์แตกทำให้รถยนต์เสียหลัก ซึ่งเป็นการสุจริตที่นายพลจะบังคับรถยนต์ให้ไปตามทางถนนได้ทำให้รถยนต์ ตกลงข้างถนนซึ่งเป็นเหวลึกประมาณ ๕๐ เมตร ซึ่งจำเลยฎีกา ว่า ตามกฎหมายถือว่าคดีอาญาระดับและในคดีส่วนแพ่งศาลต้อง ถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคดีส่วนอาญานั้น นับว่าเป็น ความเข้าใจคลาดเคลื่อนของจำเลย เพราะความเห็นของพนักงานสอบสวนดังกล่าวไม่ใช่ข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษา คดีส่วนอาญากรณีเช่นนี้จึงไม่ต้องด้วยบทบัญญัติแห่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๖ ดังนั้น ในการพิพากษา คดีส่วนแพ่งศาลไม่จำเป็นต้องถือข้อเท็จจริงตามความเห็นของ พนักงานสอบสวนแต่ประการใด

พิพากษายืน.

(สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทรผ่อง-สุทิน นนทแก้ว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ